

8^{ème} Chambre
N° du rôle général : **18 / 06020**
Audience du **17 janvier 2019 à 9 heures 30**
Signifiées par RPVA le 17 janvier 2019

A Mesdames, Messieurs les Président et Juges
Composant la 8^{ème} Chambre du Tribunal de
Grande Instance de **NANTERRE**,

CONCLUSIONS EN REPONSE n° 1

devant le Tribunal de Grande Instance de **NANTERRE**

POUR :

Le **SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 146/148, RUE HOUDAN – 92330 SCEAUX**, représenté par son Syndic en exercice, la Société CABINET PERROTTE, Société A Responsabilité Limitée au capital de 100.000 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 353.018.427, ayant son siège social sis 3 bis, rue Florian – 92330 SCEAUX, elle-même représentée par Monsieur Jean-Pascal PERROTTE, son gérant élisant domicile en cette qualité audit siège,

Ayant pour Avocat Me **Martin LECOMTE**,
Avocat au Barreau de PARIS,
Membre de l'association de CHAUVERON – VALLERY-RADOT – **LECOMTE** –
FOUQUIER,
Demeurant 23, avenue Foch – 75116 PARIS,
Tél. : 01.44.17.86.86 – Fax. : 01.45.01.99.72 – PALAIS R 110,
Courriel : avocats@chauveron-valleryradot-lecomte.com,

CONTRE :

1°) La Société **SCI DOUCHKA**, Société Civile Immobilière au capital de 1.524,49 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 343.201.406, ayant son siège social sis 146/148, rue Houdan – 92330 SCEAUX, représentée par ses Gérants élisant domicile en cette qualité audit siège,

2°) La Société **SCI LEGRAND**, Société Civile Immobilière au capital de 2.400,00 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 830.990.222, ayant son siège social sis 32/38, rue Pierret – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par son gérant élisant domicile en cette qualité audit siège,

Ayant pour Avocat Me **Antoine GENTY**,
Avocat au Barreau de PARIS,
SCP BODIN-GENTY,
Demeurant 110, Boulevard Saint-Germain – 75006 PARIS,
Tél. : 01.47.42.33.10 – Fax. : 01.42.65.00.55 – Toque : P 182,
Courriel : scpbgl@wanadoo.fr,

de CHAUVERON VALLERY-RADOT
LECOMTE FOUQUIER

Avocats à la cour

23 Avenue Foch 75116 PARIS

Tél. 01 44 17 86 86

Fax. 01 45 01 99 72

Toque R 110

avocats@chauveron-valleryradot-lecomte.com

PLAISE AU TRIBUNAL

I – LES FAITS

1. L'immeuble sis 146/148, rue Houdan – 92330 SCEAUX est constitué en un Syndicat des Copropriétaires soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis tel qu'il résulte de la loi n° 65-557 en date du 10 juillet 1965 et du décret n° 67-223 en date du 17 mars 1967 pris pour son application.

Plus précisément, l'immeuble en question consiste en un bâtiment de cinq étages sur rez-de-chaussée et sur sous-sol, lequel comprend des caves et des emplacements de stationnement pour véhicules automobiles, ainsi, à l'arrière du bâtiment, qu'un jardin (**pièce n° 1 – Règlement de copropriété en date du 31 janvier 1964 – page 2**).

Le Syndic du Syndicat des Copropriétaires est la Société CABINET PERROTTE.

2. Aux termes de son acte introductif d'instance, la SCI DOUCHKA indique être propriétaire des lots n° 10 (un emplacement de garage), 13 (un emplacement de garage), 24 (une cave), 25 (une cave), 26 (un local commercial au rez-de-chaussée à droite de l'entrée de l'immeuble), 27 (un local commercial attenant au lot n° 26), 28 (un local commercial au rez-de-chaussée à droite de l'accès jardin), 29 (un local commercial attenant au lot n° 28 d'un côté et au lot n° 27 de l'autre côté), 31 (un local commercial au rez-de-chaussée au fond à droite de l'accès jardin) et 32 (un local commercial attenant aux lots n° 31 et 29).

Ces lots dépendent du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 146/148, rue Houdan à SCEAUX.

3. Le 9 mars 2018, Monsieur et Madame VINATIER, gérants de la SCI DOUCHKA, ont écrit au CABINET PERROTTE, Syndic, de lui demander « *de convoquer instamment* » une « *assemblée générale extraordinaire des copropriétaires afin que les questions 1 à 4 (en annexe) soient débattues et votées* ».

Monsieur et Madame VINATIER poursuivaient sur un ton impératif : « *nous vous rappelons que nous avons décidé de vendre ces locaux et que l'acquéreur potentiel souhaite signer une promesse de vente rapidement. En l'absence de réponse sous huitaine, nous nous verrons dans l'obligation de prendre les voies de recours habituelles* » (**pièce n° 2 – Lettre de Monsieur et Madame VINATIER en date du 9 mars 2018**).

4. Bien que l'assemblée annuelle des Copropriétaires se tient habituellement en fin d'année, le CABINET PERROTTE a alors convoqué l'assemblée des copropriétaires afin qu'elle statue sur les demandes de la SCI DOUCHKA.

L'assemblée s'est tenue le 23 avril 2018.

Les résolutions n° 3 à 7 et 8 à 14, proposées par la SCI DOUCHKA, ont été rejetées (**pièce n° 3 – Procès-verbal de l'assemblée en date du 23 avril 2018**).

Le procès-verbal de l'assemblée a été notifié aux Copropriétaires le 27 avril 2018.

4. Par exploit en date du 20 juin 2018, la SCI DOUCHKA a saisi le Tribunal.

C'est dans ces conditions que cette affaire se présente devant le Tribunal.

II – EXAMEN DES DEMANDES DE LA SCI DOUCHKA / SCI LEGRAND

Aux termes de son acte introductif d'instance, la SCI DOUCHKA demande au Tribunal :

- de l'autoriser à faire exécuter divers travaux,
- de condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- subsidiairement, d'annuler les résolutions n° 3, 4, 5, 6, 9 et 10 de l'assemblée du 23 avril 2018,
- de condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
- de condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, et les entiers dépens.

Il ne pourra pas être fait droit à ces demandes, qui sont irrecevables et mal fondées.

A/ A titre liminaire, sur l'intervention de la SCI LEGRAND

Par conclusions en date des 20 août et 13 septembre 2018, la SCI LEGRAND, qui expose se trouver « *aux droits de la SCI DOUCHKA* », indique entendre « *repandre l'instance engagée suivant assignation en date du 20 juin 2018* ».

Il appartient toutefois à la SCI LEGRAND de prouver qu'elle a la possibilité de reprendre l'instance engagée à son profit, ce qu'elle ne fait pas.

Dès lors, les demandes formulées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires sont radicalement irrecevables.

B/ Sur la demande d'autorisation

1. Aux termes de son acte introductif d'instance, la SCI DOUCHKA demande au Tribunal de l'autoriser à faire exécuter les travaux ci-après énumérés :

- la réalisation à l'intérieur de ses locaux de 2 carottages de 50 mm et 1 carottage de 100 mm dans les espaces communs en sous-sol,
- la réalisation d'une trémie dans la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol pour mettre en place un monte-plat,
- sur la façade côté rue :
 - la pose d'une enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche,
 - le remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant. Réalisation d'un accès sécurisé à la crèche avec mise en place de portes battantes automatiques via digicode et visiophone,
 - la mise en place de vitrophanies polies pour ne pas avoir de visibilité sur les enfants depuis la rue,
- sur la façade côté jardin :
 - la pose de trois stores bannes, sur imposte haute des portes fenêtres,
 - le remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant,
 - la création des grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures pour rejet et prise d'air de la ventilation double flux créée pour le renouvellement d'air de la crèche.

Pour la parfaite information du Tribunal, la demande d'autorisation de travaux correspond aux résolutions rejetées le 23 avril 2018 :

- n° 3 (réalisation à l'intérieur de ses locaux de 2 carottages de 50 mm et 1 carottage de 100 mm dans les espaces communs en sous-sol),
- n° 6 (réalisation d'une trémie dans la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol pour mettre en place un monte-plat),
- n° 9 (sur la façade côté rue, pose d'une enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche, remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant, réalisation d'un accès sécurisé à la crèche avec mise en place de portes battantes automatiques via digicode et visiophone et mise en place de vitrophanies polies pour ne pas avoir de visibilité sur les enfants depuis la rue),
- n° 10 (sur la façade côté jardin, pose de trois stores bannes, sur imposte haute des portes fenêtres, remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant et création des grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures pour rejet et prise d'air de la ventilation double flux créée pour le renouvellement d'air de la crèche).

2. La demande est formée au visa des articles 30, alinéa 4, 25 b) et 9 de la loi du 10 juillet 1965.

Il est constant que, pour obtenir l'autorisation du Tribunal de réaliser des travaux dans le cadre de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, il est nécessaire que les travaux n'aient pas été entrepris.

En effet, les travaux exécutés sans autorisation de l'assemblée des Copropriétaires ne peuvent pas faire l'objet d'une « ratification » par le Tribunal (notamment Civ 3^{ème}, 21 décembre 1987, D 1988, 338 ; 25 avril 1990, D 1990 IR 126 ; 22 mai 1997, Bull civ III n° 110 ; 8 novembre 2006, n° 05-19.141 ; CA PARIS 27 octobre 2000, Loyers et Copropriété 1996 n° 36 ; 24 octobre 2002, Loyers et Copropriété 2003 n° 80...).

En l'espèce, force est de constater que les travaux faisant l'objet de l'autorisation demandée au Tribunal ont déjà été réalisés.

Il résulte en effet de la comparaison entre le procès-verbal de constat dressé le 18 juillet 2018 par Me FRADIN, Huissier de Justice (**pièce n° 4 – Procès-verbal de constat de Me FRADIN en date du 18 juillet 2018**) et celui dressé le 19 décembre 2018 par Me ALEXANDRE, Huissier de Justice (**pièce n° 5 – Procès-verbal de constat de Me ALEXANDRE en date du 19 décembre 2018**) que :

- les percements faisant l'objet de la résolution n° 3 ont été effectués,
- les travaux affectant la façade de l'immeuble donnant sur la rue ont été effectués,
- les travaux affectant la façade arrière de l'immeuble ont été effectués.

Par ailleurs, la trémie dans la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol pour mettre en place un monte-plat a été réalisée le 3 octobre 2018 (**pièce n° 8 – Lettre de Me LECOMTE à Me GENTY en date du 8 octobre 2018 et photographies de la trémie de la dalle du rez-de-chaussée et de la façade arrière**).

Dès lors, les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation judiciaire ayant été effectués, la demande d'autorisation judiciaire est irrecevable.

3. Etonnamment, dans l'acte introductif d'instance, il est sous-entendu que l'article 9 du règlement de copropriété autoriserait toute modification de disposition intérieure des lots, tous travaux de percement de gros murs de refend, de gros murs ou tous travaux pouvant avoir une répercussion sur les parties communes, sous condition unique d'être exécutés sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, et que l'article 10 du règlement de copropriété exigerait seulement que la pose de stores soit conforme à un « *modèle uniforme adopté par le syndic* ».

Toutefois, l'exigence posée par l'article 9 ne dispense pas celui qui fait réaliser les travaux d'obtenir préalablement l'accord de l'assemblée des Copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, cet article étant d'ordre public (article 43 de la loi du 10 juillet 1965 et CA CHAMBERY, 30 août 2011, Loyers et copropriété 2012, n° 186).

De surcroît, il est constant que le syndic ne peut avoir aucun pouvoir particulier pour autoriser une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble, notamment par la pose de stores, seule l'assemblée ayant compétence pour prendre toute décision à cet égard (Civ 3^{ème}, 30 mai 1972, D 1972, somm 194 ; CA PARIS, 6 décembre 1995, Loyers et copropriété 1996, n° 187 ; TGI NANTERRE, 12 mai 1995, Rev Loyers 1995, 348).

La SCI DOUCHKA ne pourra donc qu'être déboutée de ses demandes tendant à être autorisée à faire réaliser différents travaux, ainsi qu'à obtenir la condamnation du Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, demande non justifiée et dont on ignore à quoi elle correspond.

C/ Sur la demande d'annulation

1. La SCI DOUCHKA demande, à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions n° 3, 4, 5, 6, 9 et 10 votées le 23 avril 2018 rejetant plusieurs de ses demandes.

Elle soutient qu'en « *refusant cette autorisation sans même en justifier* », le Syndicat des Copropriétaires aurait commis un véritable « *abus de droit* », dès lors « *qu'en regard des dispositions du règlement de copropriété, de la nature des travaux projetés, de l'absence de toute atteinte à leurs droits, les copropriétaires n'avaient aucun motif légitime de s'opposer à l'exécution des travaux pour lesquels leur autorisation a été sollicitée* ».

2. Il lui appartient toutefois de prouver en quoi les décisions querellées constitueraient un abus de droit, c'est-à-dire contreviendraient à l'intérêt collectif au détriment des droits de la SCI DOUCHKA.

Or, la SCI DOUCHKA affirme beaucoup et ne prouve rien.

On rappellera que rien n'oblige les Copropriétaires à faire droit à une demande d'autorisation de travaux affectant les parties communes (sinon à quoi sert la demande d'autorisation, si l'assemblée doit y faire droit ?), notamment lorsque lesdits travaux contreviennent au règlement de copropriété, ou lorsqu'ils ne sont pas suffisamment déterminés pour permettre à l'assemblée de prendre une décision éclairée.

En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires s'est montré très prudent au regard du projet présenté par la SCI DOUCHKA.

En effet, la SCI DOUCHKA n'a pas caché qu'elle ne demandait pas forcément les autorisations querellées pour elle-même, se réservant la possibilité d'en faire profiter un tiers, puisqu'elle a demandé que l'autorisation soit donnée à elle-même et « *aux éventuels acquéreurs de ses locaux* ». L'assemblée n'a pas souhaité donner, par avance, des autorisations à la SCI DOUCHKA, alors que celle-ci indiquait que ses lots seraient vendus prochainement, se dégageant ainsi de toute responsabilité, et ce alors qu'il s'agissait de travaux importants.

Ce souci a été exprimé par les Copropriétaires en cours d'assemblée, et mentionné dans le procès-verbal afin de justifier les décisions de rejet : « *les Copropriétaires ayant voté contre précisent qu'ils ne veulent pas se voir imputer des charges ultérieures qui pourraient être consécutives à ces travaux, les tuyauteries et les canalisations étant anciennes et si l'autorisation est donnée à la SCI DOUCHKA, aucun recours ne sera possible contre elle après la vente de ses locaux* » (**pièce n° 3 – Procès-verbal de l'assemblée en date du 23 avril 2018 – page 3**).

Ainsi, outre que, contrairement à ce qu'affirme péremptoirement la SCI DOUCHKA, l'assemblée a – sans qu'elle en ait d'ailleurs l'obligation légale – justifié son refus, celui-ci a été motivé par le souhait d'obtenir des garanties valables de responsabilité vis-à-vis du Syndicat des Copropriétaires concernant la réalisation des importants travaux projetés.

De surcroît, ne se rend pas coupable d'abus de droit l'assemblée qui refuse d'autoriser des travaux sur lesquels des renseignements insuffisants étaient fournis (Civ 3^{ème}, 26 mai 2010, n° 09-15002). Or, en l'espèce, les carottages et trémies prévus étaient nombreux, et aucun renseignement technique pertinent concernant la résistance de la dalle (rapport d'un bureau d'études compétent, notamment) n'était fourni au dossier de convocation.

Il en était d'ailleurs de même pour les autres travaux, dont l'assemblée ignorait par quelle société ils seraient effectués, et les conditions dans lesquelles elle serait assurée.

Enfin, la SCI DOUCHKA a laissé subsister un flou important concernant l'utilisation du jardin de la copropriété. Le projet présenté aux Copropriétaires impliquait en effet l'appropriation d'une très grande partie du jardin, partie commune, par la SCI DOUCHKA, d'environ 150 m², et ce à son usage exclusif (**pièce SCI DOUCHKA n° 4** – « *plan projet jardin* »). Les demandes portant spécifiquement sur le jardin ont été portées en résolutions n° 11 à 14. S'agissant d'un jardin partie commune, dont de nombreux copropriétaires âgés profitent l'été, puisqu'il est calme et ombragé, il n'était pas concevable de permettre que la moitié du jardin devienne une partie commune à jouissance exclusive. Or, le projet a été présenté comme étant un tout, et il est vrai que toutes les résolutions sont connexes et complémentaires les unes des autres.

Le refus opposé aux demandes de la SCI DOUCHKA n'est donc aucunement abusif et elle ne pourra qu'être déboutée de ses demandes tendant à obtenir l'annulation des résolutions n° 3, 4, 5, 6, 9 et 10 votées le 23 avril 2018.

D/ Sur la demande de dommages et intérêts

La SCI DOUCHKA ne craint pas de demander la condamnation du Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.

A l'appui de sa demande, la SCI DOUCHKA affirme qu'elle aurait subi un préjudice puisqu'elle se serait « *trouvée privée de libre jouissance voire de la libre disposition de ses lots* ».

Une telle affirmation est dénuée de sens.

Outre que le Syndicat des Copropriétaires n'a commis aucune faute, comme il a été vu précédemment, la SCI DOUCHKA n'a subi aucun préjudice, puisqu'elle a pu librement vendre ses lots de copropriété à la SCI LEGRAND le 3 juillet 2018, comme elle envisageait de le faire, et que la SCI LEGRAND a décidé d'y exploiter la crèche qu'elle projetait de créer.

De surcroît, il est pour le moins osé de demander la condamnation du Syndicat des Copropriétaires à payer des dommages et intérêts, lorsque l'on sait, comme il sera vu ci-après, que d'importants travaux affectant les parties communes de l'immeuble ont été effectués par la SCI DOUCHKA et/ou la SCI LEGRAND sans aucune autorisation de quiconque...

La demande de dommages et intérêts ne pourra donc qu'être rejetée.

III – DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

A/ Sur la demande de remise en état d'origine

1. L'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 dispose :

« Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

(...)

*b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais **des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci** ».*

Il est constant, en application de cet article, que les installations effectuées sans autorisation qui affectent les parties communes ou modifient l'aspect extérieur de l'immeuble doivent être démolies, les parties communes endommagées devant être rétablies dans leur état d'origine (notamment, Civ 3^{ème}, 27 janvier 2009, AJDI 2009, 309 ; 4 novembre 1999, Rev Loyers 2000, 147 ; 25 novembre 1998, Loyers et copropriété 1999, n° 56 ; 18 juin 1975, D 1975, IR, 207), demande à laquelle il doit être fait droit (notamment Civ 3^{ème}, 11 décembre 2007, AJDI 2008, 300 ; 15 janvier 2003, Administrer mai 2003, 50 ; CA PARIS, 26 septembre 2002, Loyers et copropriété 2003, n° 49 ; 19 novembre 1997, Loyers et copropriété 1998, n° 136).

En l'espèce, comme il a déjà été vu plus avant, les travaux correspondant aux résolutions n° 3, 6, 9 et 10 rejetées le 23 avril 2018 ont été effectués, à savoir :

- la réalisation à l'intérieur des locaux de 2 carottages de 50 mm et 1 carottage de 100 mm dans les espaces communs en sous-sol,
- la réalisation d'une trémie dans la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol pour mettre en place un monte-plat,
- sur la façade côté rue, la pose d'une enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche, le remplacement des menuiseries extérieures, la réalisation d'un accès sécurisé à la crèche avec mise en place de portes battantes automatiques via digicode et visiophone et la mise en place de vitrophanies polies,
- sur la façade côté jardin, la pose de trois stores bannes sur imposte haute des portes fenêtres, le remplacement des menuiseries extérieures et la création de grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures.

Par ailleurs, d'autres travaux ont été effectués :

- le 20 septembre 2018, l'Avocat du Syndicat des Copropriétaires écrivait à l'Avocat de la SCI DOUCHKA / SCI LEGRAND afin de l'informer que les tuyaux alimentant en chauffage des lots du rez-de-chaussée ont été coupés à la sortie du local chaufferie d'une part, et dans le couloir desservant les parkings, d'autre part, et ce sans aucune autorisation voire même en dépit du refus exprès de l'assemblée : les travaux en question sont ceux qui avaient fait l'objet de la résolution n° 7 rejetée lors de l'assemblée du 23 avril 2018, la SCI DOUCHKA ayant demandé l'autorisation de se désolidariser du chauffage commun, ce qui lui a été refusé. L'Avocat du Syndicat des Copropriétaires demandait donc que les parties communes dégradées soient remises en leur état initial, demande restée sans suite (**pièce n° 7 – Lettre de Me LECOMTE à Me GENTY en date du 20 septembre 2018 et photographie des carottages et des tuyaux coupés**),

- le 8 octobre 2018, l'Avocat du Syndicat des Copropriétaires écrivait à l'Avocat de la SCI DOUCHKA / SCI LEGRAND afin de l'informer que la trémie envisagée dans la dalle du rez-de-chaussée avait été percée, que les menuiseries extérieures de la façade arrière du bâtiment venaient d'être changées et que le mur de façade arrière avait été percé afin de permettre le passage de câbles et fils électriques, et ce sans aucune autorisation voire même en dépit du refus exprès de l'assemblée : les premiers travaux en question sont ceux qui avaient fait l'objet des résolutions n° 6 et 10 rejetées lors de l'assemblée du 23 avril et le percement du mur arrière n'avait fait l'objet d'aucune demande. L'Avocat du Syndicat des Copropriétaires demandait donc que les parties communes dégradées soient remises en leur état initial, demande restée sans suite (**pièce n° 8 – Lettre de Me LECOMTE à Me GENTY en date du 8 octobre 2018 et photographies de la trémie de la dalle du rez-de-chaussée et de la façade arrière**),

- enfin, à la fin du mois de novembre 2018, les travaux affectant la façade avant de l'immeuble ont été réalisés. Ces travaux faisaient partie des demandes décrites à la résolution n° 9 rejetée le 23 avril 2018 (pose d'une enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche, remplacement des menuiseries extérieures, réalisation d'un accès sécurisé à la crèche avec mise en place de portes battantes automatiques via digicode et visiophone et mise en place de vitrophanies polies), mais, en sus, une grille de ventilation de très grande dimension, particulièrement disgracieuse, a été installée à côté de la porte d'entrée de l'immeuble (**pièce n° 5 – Procès-verbal de constat de Me ALEXANDRE en date du 19 décembre 2018**), et ce sans aucune autorisation.

Ces travaux ont été effectués en toute connaissance de cause, puisque l'Avocat du Syndicat des Copropriétaires, ayant pris connaissance du début des travaux, avait pris le soin d'écrire, le 9 juillet 2018, à l'Avocat de la SCI DOUCHKA / SCI LEGRAND afin de lui indiquer « *le Syndicat des Copropriétaires entend ici rappeler que les travaux qui pourraient commencer prochainement ne pourront être que privatifs, puisque les travaux affectant les parties communes de l'immeuble ont été expressément refusés par l'assemblée des Copropriétaires, le 23 avril 2018, ce que votre cliente sait parfaitement* » (**pièce n° 6 – Lettre de Me LECOMTE à Me GENTY en date du 9 juillet 2018**).

La SCI DOUCHKA / SCI LEGRAND ne peut justifier d'aucune autorisation préalable à la réalisation des travaux qu'elle a sciemment fait effectuer, et ceci alors que ces travaux affectent les parties communes de l'immeuble.

La SCI DOUCHKA / SCI LEGRAND, pourtant totalement informée, a délibérément pris le risque d'effectuer des travaux affectant des parties communes de l'immeuble sans tenir compte du refus préalable de l'assemblée, ou sans formuler de demande d'autorisation, pour certains des travaux effectués, et ceci dans l'unique but de mettre l'ensemble des Copropriétaires devant le fait accompli.

Le Syndicat des Copropriétaires est en conséquence bien fondé à demander que les installations effectuées par la SCI DOUCHKA / SCI LEGRAND sans autorisation expresse et préalable de l'assemblée soient supprimées et les lieux remis en leur état d'origine, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard un mois suivant la signification du jugement à intervenir. L'attitude de la SCI DOUCHKA / SCI LEGRAND manifeste en effet un certain mépris pour les règles de vie en copropriété, et il est clair qu'elle ne remettra pas les lieux en leur état d'origine, ce qui rend indispensable le prononcé d'une astreinte.

Compte tenu du fait que ces travaux ont été effectués sans aucune autorisation de l'assemblée des Copropriétaires, il conviendra d'ordonner l'exécution provisoire de cette condamnation, formée à titre reconventionnel.

B/ Sur la demande de dommages et intérêts

La réalisation par la SCI DOUCHKA / SCI LEGRAND des travaux qu'elle envisageait de faire effectuer, en dépit du refus de l'assemblée clairement exprimé, voire en l'absence de toute demande pour certains des travaux effectués, a causé au Syndicat des Copropriétaires un dommage qu'il convient d'indemniser.

Il ne saurait être admis qu'un copropriétaire s'affranchisse de toute autorisation – qu'elle soit accordée par l'assemblée des Copropriétaires ou le Tribunal d'ailleurs – et ce dans l'unique but de mettre l'ensemble des Copropriétaires devant le fait accompli.

Cette attitude est inexcusable.

La SCI DOUCHKA et la SCI LEGRAND seront par conséquent condamnées in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.

C/ Sur la demande formée au titre de l'article 700 du CPC et les dépens

Le Syndicat des Copropriétaires a engagé des frais irrépétibles qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge.

La SCI DOUCHKA et la SCI LEGRAND seront par conséquent condamnées in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

* * * *

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 25 b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de :

1. Déclarer les demandes de la SCI LEGRAND irrecevables, faute de prouver qu'elle a la possibilité de reprendre l'instance engagée par la SCI DOUCHKA à son profit,

2. Déclarer les demandes tendant à obtenir l'autorisation judiciaire de faire effectuer divers travaux affectant les parties communes de l'immeuble irrecevables, puisque les travaux ont déjà été effectués,

3. Débouter la SCI DOUCHKA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

4. A titre reconventionnel,

Juger que la SCI DOUCHKA et la SCI LEGRAND ont fait effectuer des travaux affectant les parties communes de l'immeuble,

Juger que la SCI DOUCHKA et la SCI LEGRAND ne justifient d'aucune autorisation de l'assemblée des Copropriétaires préalable à leur réalisation,

En conséquence,

Condamner in solidum la SCI DOUCHKA et la SCI LEGRAND à supprimer les installations réalisées, à savoir :

- reboucher les 2 carottages de 50 mm réalisés dans ses locaux et le carottage de 100 mm dans les espaces communs en sous-sol,
- reboucher la trémie réalisée dans la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol,
- sur la façade côté rue, déposer l'enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche, les menuiseries extérieures, démonter l'accès sécurisé à la crèche et les portes battantes automatiques, le digicode et le visiophone, supprimer les vitrophanies polies et démonter la grille de ventilation de très grande dimension, installée à côté de la porte d'entrée de l'immeuble,
- sur la façade côté jardin, démonter les trois stores bannes sur imposte haute des portes fenêtres, déposer les menuiseries extérieures et les grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures, supprimer les percements effectués pour faire passer des câbles et fils électriques,
- reconstituer le réseau de chauffage collectif de l'immeuble endommagé,

et à remettre les lieux en leur état d'origine, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

Juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte définitive de 500 € par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir,

5. A titre reconventionnel,

Condamner in solidum la SCI DOUCHKA et la SCI LEGRAND à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 146/148, rue Houdan – 92330 SCEAUX la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,

6. Condamner in solidum la SCI DOUCHKA et la SCI LEGRAND à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 146/148, rue Houdan – 92330 SCEAUX la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

7. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les demandes du Syndicat des Copropriétaires,

8. Condamner in solidum la SCI DOUCHKA et la SCI LEGRAND aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Martin LECOMTE, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

SOUS TOUTES RESERVES

LISTE DES PIECES VERSEES AUX DEBATS

- 1.** Règlement de copropriété en date du 31 janvier 1964
- 2.** Lettre de Monsieur et Madame VINATIER en date du 9 mars 2018
- 3.** Procès-verbal de l'assemblée en date du 23 avril 2018
- 4.** Procès-verbal de constat de Me FRADIN en date du 18 juillet 2018
- 5.** Procès-verbal de constat de Me ALEXANDRE en date du 19 décembre 2018
- 6.** Lettre de Me LECOMTE à Me GENTY en date du 9 juillet 2018
- 7.** Lettre de Me LECOMTE à Me GENTY en date du 20 septembre 2018 et photographie des carottages et des tuyaux coupés
- 8.** Lettre de Me LECOMTE à Me GENTY en date du 8 octobre 2018 et photographies de la trémie de la dalle du rez-de-chaussée et de la façade arrière